



PUTUSAN

Nomor 3249 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL RAFAR, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 116, Komplek Tanjung Morawa Indah, RT 002, RW 001, Dusun XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syofyan Hidayat, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Irwansyah Gultom & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Mahmudin, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 126–BA/BB, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjar Ranuandityo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kota Medan, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 126–BA/BB, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Desember 2020;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2023



**c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA c.q.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN**, yang
diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran, Arieffadillah,
berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 47,
Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini memberikan tugas kepada Ahmad Yani
Nasution, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran, beralamat di Jalan
Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 47, Kisaran, Kabupaten
Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Tugas tanggal 6 Januari 2021;

3. M. YUSUF AS DAMANIK, bertempat tinggal di Jalan Keris
Nomor 27, Lingkungan I, Desa Indrasakti, Kecamatan Air
Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, yang
diwakili oleh Kepala Kantor, Syafrizal Pane, S.H.,
berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 6, Kisaran,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Adek Samudra, S.H. dan
kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan, beralamat di Jalan W.R. Supratman
Nomor 6, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Desember 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat I dan dilaksanakan oleh Tergugat II atas sebidang tanah seluas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Tanah Merah atas nama Insinyur Abdul Rafar (Penggugat), terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dahulu Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 165/06/2020 tanggal 22 September 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat II agar segera menerbitkan Surat Pembatalan hasil pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Risalah Lelang Nomor 165/06/2020 tanggal 22 September 2020) atas sebidang tanah seluas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Tanah Merah atas nama Insinyur Abdul Rafar (Penggugat), terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dahulu Asahan, Provinsi Sumatera Utara *a quo*;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Para Tergugat lalai dalam mematuhi putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan provisional dalam perkara ini, sah dan menjadi kuat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Keberatan terhadap eksekusi lelang seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Kis., tanggal 30 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT MDN., tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt/2021/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 197/PDT/2021/PT MDN., tanggal 15 Juni 2021 dan Pengadilan Negeri Kisaran 87/Pdt.G/2020/PN Kis., tanggal 30 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori Kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat I/kreditur pemegang hak tanggungan tingkat



pertama berhak menjual hak tanggungan guna melunasi kewajiban Penggugat/debitur yang ingkar janji;

2. Bahwa terbukti sebagai debitur, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat I/kreditur sehingga telah ingkar janji;
3. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat II/KPKNL atas permintaan Tergugat I/kreditur adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat III sebagai pembeli beriktikad baik atas hak tanggungan tersebut harus dilindungi hukum, dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* gugatan ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL RAFAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL RAFAR**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2023